



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 АВГ 2009

№ 19-2-16-5655

На №

от

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Положения части 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" распространяются на существующие, а не на проектируемые здания, сооружения и строения и выполнение сразу двух условий «запроектированные и построенные», предусмотренных данной статьёй, обязательно.

Определения: «запроектированные объекты» и «построенные объекты» приведены в Федеральном законе от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Одновременно сообщается, что к объектам, строительство которых в настоящее время не завершено, или к объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 года, должны применяться все технические и проектные решения, принятые в соответствии с действующими на тот момент нормами.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А. Макаревич

Вх. № 323